

Protokoll  
der ordentlichen Eigentümerversammlung WEG Paul-Gerhardt-Str. 9, 70771 Leinf.-Echterdingen vom  
12.03.2024  
in den Räumen der HV Optima, Kochenmühlenstr. 6, 70771 Leinf.-Echterdingen

---

Gegen 17.00 Uhr eröffnet Frau [REDACTED] als Vertreter der Optima Grundstücksverwaltung und Versammlungsleitung, die Versammlung. Nach § 24 WEG Abs. 4 erging die Einladung unter dreiwöchiger Einladungsfrist. Es wird die ordnungsgemäße Einladung, durch Schreiben vom 14.02.2024 festgestellt und dies wird bestätigt. Zum Zeitpunkt der ersten Beschlussfassung sind 5 Eigentümer persönlich oder durch Vollmacht (=Stimmen), welche 1.000/1.000 Miteigentumsanteile vertreten, anwesend. Die Versammlung ist gem. § 25 Abs. 1 WEG beschlussfähig. Die Abstimmung erfolgt nach Miteigentumsanteilen.

TOP 1) Wahl des Eigentümers für die Protokollunterschrift.

Nach erfolgter Diskussion wird Herr [REDACTED] bestimmt, das Protokoll zu unterzeichnen.

TOP 2) Bericht der Verwaltung.

Frau [REDACTED] berichtet über die Tätigkeit. Der Austausch der Heizungsanlage durch die Firma Beinschrodt hat soweit gut geklappt – eventuell kommen noch im Nachgang einige Feinjustierarbeiten, dies ist jedoch völlig normal. Herr [REDACTED] bittet, die Anlage nochmals zu entlüften. Frau [REDACTED] wird dies vor der nächsten Heizperiode in die Wege leiten.

TOP 3) Festsetzung der Hausgeldanpassung und Nachschüsse aufgrund der Jahresabrechnung 2023.

Die Jahresabrechnung, sowie der Aufbau der Einzelabrechnung, werden erläutert und besprochen. Fragen hierzu beantwortet.

Zu TOP 3 wird folgender Beschluss gefasst:

Auf Grundlage der für die Wirtschaftsperiode 2023 erstellten Jahresabrechnung beschließen die Wohnungseigentümer gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 WEG die sich aus den jeweiligen Jahreseinzelaabrechnungen ergebenden Guthaben bzw. Fehlbeträge als Anpassung der nach Wirtschaftsplan beschlossenen Vorschüsse bzw. als zu leistende Nachschüsse auf den Wirtschaftsplan. Die auf Grundlage der vorliegenden Jahreseinzelaabrechnungen [Druckdatum: 13.02.2024] beschlossenen Nachzahlungs- bzw. Nachschussforderungen sind sofort zur Zahlung durch die jeweiligen Wohnungseigentümer fällig. Eine entsprechende Anweisung von Guthaben kann nur dann erfolgen, wenn keine Rückstände bezüglich der jeweiligen Sondereigentumseinheit auf die nach § 28 Abs. 1 Satz 1 WEG zu leistenden Hausgeldvorschüsse bestehen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 1/24).

TOP 4) Entlastung für das Geschäftsjahr 2023.

Zu TOP 4 wird folgender Beschluss gefasst:

Die Hausverwaltung Optima Grundstücksverwaltung, für ihre Gesamttätigkeit das Jahr 2023 betreffend, zu entlasten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 2/24).

Antrag an die Geschäftsordnung Punkt 7 mit Punkt 5 zu behandeln.

TOP 5) Festsetzung der Vorschüsse zur Kostentragung nach Wirtschaftsplan.

TOP 7) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Einführung einer getrennten Erhaltungsrücklage nach Wohneinheiten.

Herr [REDACTED] erörtert seine Sicht auf Verteilung der Kosten bzw. Einsparung der Rücklage nach Wohneinheiten. Unter Bezug auf den anstehenden TOP 7 diskutieren die Eigentümer über eine Änderung der einzelnen Kostenverteilerschlüssel. Hier sind sich Familie [REDACTED] und [REDACTED] weitestgehend einig, die Verteilung weg von Miteigentumsanteilen und hin zu Anzahl Wohneinheiten ändern zu wollen. In einigen Positionen war das in der Vergangenheit schon der Fall. Da sich durch die Miteigentumsanteile der Einheiten [REDACTED] und Wagner bereits eine Mehrheit ergibt, sind etwaige Gegenstimmen ohne Berücksichtigung. So ergibt sich eine Änderung in den Kostenpositionen Winterdienst, Allgemeinstrom, Wartungen, Erhaltungsrücklage und Nebenkosten Geldverkehr in Verteilung nach Anzahl Wohneinheiten. Das Niederschlagsabwasser wird nach beheizter Wohnfläche verteilt. In Bezug auf die Erhaltungsrücklage gibt Frau [REDACTED] zu bedenken, dass es schon Maßnahmen gibt, die eine Verteilung nach seither Miteigentumsanteilen rechtfertigen. Eine Möglichkeit wäre daher z. B. die aktuelle Rücklage zu belassen, die Zuführung auszusetzen und eine neue Rücklage mit Zuführung nach Anzahl Wohneinheiten zu bilden. So kann mit jeder Maßnahme die es zu finanzieren gilt, gesondert über deren Finanzierungsmöglichkeit beschlossen werden. Dem stimmen die Eigentümer zu und es wird im WiPla für 2025 mit aufgenommen.

Zu TOP 5 wird folgender Beschluss gefasst:

Die Wohnungseigentümer genehmigen die auf Grundlage der Kostenangaben die jeweiligen Einzelwirtschaftspläne mit Druckdatum vom 13.02.2024, für die einzelnen Sondereigentumseinheiten festgesetzten Hausgeldvorschüsse, bestehend aus den Beiträgen zur Bewirtschaftung und Verwaltung sowie der Erhaltungsrücklage ab dem 01.01.2025 - jedoch wird ein geänderter Wirtschaftsplan in Abänderung der Positionen Winterdienst, Allgemeinstrom, Wartungen, Erhaltungsrücklage und Nebenkosten Geldverkehr in Verteilung nach Anzahl Wohneinheiten, Niederschlagsabwasser nach beheizter Wohnfläche, erstellt. Zusätzlich soll ab dem Jahr 2025 eine weitere Erhaltungsrücklage mit Zuführung nach Anzahl Wohneinheiten gebildet werden. Die im WiPla hierfür angesetzten 5.000 € bleiben betragsmäßig erhalten, werden jedoch der neuen Rücklage zugebilligt. Der geänderte WiPla 2025 wird mit dem Protokoll versandt.

Die monatlich bis spätestens zum dritten Werktag eines Kalendermonats zu leistenden Teilbeträgen gelten ab dem 1. Januar 2025, bis die Wohnungseigentümer über eine Neufestsetzung der Vorschüsse beschließen. Alle Beiträge werden als Jahresschuld geschuldet. Die monatlichen Zahlungen stellen nur eine Ratenzahlung dar. Wird ein Eigentümer in Höhe von 2 Monatsraten rückständig, so entfällt die Stundung und der gesamte Jahresbetrag ist sofort und ohne Mahnung fällig.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 3/24).

TOP 6) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zu weiterem Vorgehen in Sachen Gartenpflege.

Herr [REDACTED] merkt an, dass die Gartenpflege nicht immer so ist, wie man sich das als Eigentümer wünscht. Er bietet der Gemeinschaft an, die Pflege wieder zu übernehmen und hierfür den im WiPla ausgewiesenen Betrag von 500 € als Vergütung zu übernehmen.

Zu TOP 6 wird folgender Beschluss gefasst:

Es soll die Gartenpflege auf Stundenbasis durch die Firma Degerlocher Dienstleister mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Herr und Frau [REDACTED] werden die Gartenpflege für die WEG für je 250 € per anno

durchführen. Eine Beschäftigung auf geringfügiger Basis mit Meldung bei der Bundesknappschaft wird von den Eigentümern nicht gewünscht.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 1.000

Nein-Stimmen:

Enthaltungen:

Der Beschluss ist somit einstimmig angenommen (Beschluss 4/24).

Herr [REDACTED] bittet die Gemeinschaft, einen Akku-Rasenmäher anschaffen zu dürfen. Dem wird zugestimmt.

TOP 8) Aussprache und ggf. Beschlussfassung zur Konzeptionserstellung einer Photovoltaik Anlage auf dem Dach. Hierzu das vorliegende Angebot der Firma Premierium zu Kosten in Höhe von ca. 450 €.

Frau [REDACTED] informiert nochmals, dass seit 01.01.2023 die Verpflichtung besteht, bei größeren Dachmaßnahmen eine Photovoltaik-Anlage auf 65% der Nutzfläche des Daches zu installieren. Mit Firma Premierium hat man einen Partner gefunden, der ein Konzept über Möglichkeiten, Aussehen, Kosten und Nutzen erstellt und den Eigentümern zur Verfügung stellt. Das Thema Photovoltaik ist immer noch ein „Schreckgespenst“ welches im Laufe der Jahre jedoch finanziell seinen Schrecken etwas eingebüßt hat. Auch im Hinblick auf eventuelle Ansparungen wäre so ein Konzept eventuell hilfreich. Nach kurzer Diskussion sprechen sich die Eigentümer [REDACTED] und [REDACTED] gegen die Konzeptionserstellung aus. Zu Top 8 wird kein Beschluss gefasst.

#### Verschiedenes

- Herr [REDACTED] regt an, die Hausreinigung von wöchentlich auf 14 täglich zu ändern. Die Verwalterin wird dies bei Degerlocher Dienstleister anfragen und auf die nächste Versammlung nehmen.
- Frau [REDACTED] verweist wiederholt auf die Gegenstände im Treppenhaus – im Treppenhaus haben aufgrund Flucht – und Rettungswegen keine Gegenstände zu stehen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Versammlung um 19.20 Uhr beendet. Frau [REDACTED] bedankt sich für die Aufmerksamkeit und wünscht allen noch einen angenehmen Abend.

Leinfelden-Echterdingen, den 12.03.2024

gez. [REDACTED]  
Optima Grundstücksverwaltung,  
als Verwalterin gem. §26(1), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

gez. Herr [REDACTED]